

Nr. 246 Reichsminister Kerrl an Reichsminister Lammers. 22. November 1938

R 43 II/169a, Bl. 38–42 Ausfertigung¹
Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 118

Beginn:
Beginn:

[Kirchenpolitische Absichten, Differenzen mit dem Stellvertreter des Führers]

Persönlich!

Lieber Parteigenosse Dr. Lammers!

Für Ihr Schreiben vom 12. d.M.² – RK. 23198 B – möchte ich Ihnen herzlich danken. Ich muß allerdings gestehen, daß ich nicht die Absicht gehabt habe, Ihnen in meinem Schreiben vom 9. d. M.³ den Vorwurf zu machen, daß Sie sich in meine Obliegenheiten einmischen. Ich glaube auch nicht, daß ich diesen Vorwurf erhoben habe. – Geärgert habe ich mich besonders, als Sie mir mitteilten, daß der Stellvertreter des Führers Ihnen Sommers Schreiben mit der Bitte zugeleitet habe, den Inhalt dem Führer mitzuteilen⁴. Ich sah hier wieder ein Mißtrauen am Werke, das mich seit einem Jahre verhindert hat, auch nur eine der notwendigen, dem Stellvertreter des Führers vorgelegten Verordnungen zu erlassen, weil immer die Zustimmung verweigert wurde⁵. Ihnen wird es bekannt sein, daß ich durch das Gesetz zur Sicherung des Bestandes der Evangelischen Kirche⁶ verpflichtet bin, in der Evangelischen Kirche dafür zu sorgen, daß hier eine Rechtsordnung wieder aufgebaut wird, nachdem die Jäger'schen Verordnungen von den Gerichten für ungültig erklärt waren⁷. Was hier notwendig ist, kann nur der mit der Materie durchaus vertraute Sachverständige übersehen. Deshalb bevollmächtigte mich das Gesetz auch allein. Nun hat aber später der Stellvertreter des Führers durch Verordnung des Führers die Berechtigung erhalten, zu allem, was in den Gesetz-Sammlungen veröffentlicht wird, seine Zustimmung zu geben⁸. Dadurch ist mir auch für die Verordnungen über die inneren Regelungen in der Evangelischen Kirche die Genehmigung des Stellvertreters des Führers nötig, die immer versagt wird, wobei ich aber auf die Entscheidung des Führers angewiesen bin, die in diesem Jahre niemals zu erlangen war. Ich bin dadurch in diesem Jahre wirklich in der schwierigsten Lage gewesen und habe die Verantwortung für alles, was so unterbleiben mußte, kaum noch tragen können.

Gern komme ich Ihrer Aufforderung nach, meine Auffassung und meine Absichten bei der Behandlung der akuten kirchenpolitischen Fragen Ihnen mitzuteilen, damit Sie diese bei Behandlung der an den Führer gerichteten Gesuche berücksichtigen, auch, wenn Sie es für nötig halten, dem Führer darüber Vortrag zu halten.

¹ Durchschlag in R 5101/21700, Bl. 254a–258; Teilfotokopie: R 43 II/178, Bl. 191 f.

² Dok. Nr. 239.

³ Dok. Nr. 234.

⁴ Bezug zu einem Schreiben des MD Sommer/StdF nicht ersichtlich.

⁵ S. etwa Dok. Nr. 23.

⁶ Vom 24. 9. 1935 (RGBl. I S. 1178); s. ARH II/2, Nr. 178 Anm. 16.

⁷ Zu dem im Okt. 1934 gescheiterten Versuch August Jägers, als „Rechtswalter“ der Dt. Evang. Kirche die bekennnistreuen Landeskirchen einer deutschchristl. „Reichskirchenregierung“ zu unterwerfen, s. ARH II/1, Nr. 33 Anm. 6–9.

⁸ AnO Hitlers vom 27. 7. 1934 über die Beteiligung des StdF an der Gesetzgebung: ARH I/2, Nr. 380; vgl. ARH II/1, Nr. 31. Erweitert durch AnO vom 6. 4. 1935 auf alle Aus- und Durchführungsbestimmungen: ARH II/2, Anhang FV 368*.

I. Die verworrene Lage auf dem Gebiete der Kirchensteuern, über die es Dutzende von Ländergesetzen gibt, zwingt mich zu einem vereinheitlichenden neuen Steuergesetz, das ich Ihnen mit Begründung zugehen lassen werde, sobald die Vorbesprechungen zu Ende sind und die Formulierung feststeht⁹. In gleicher Weise beabsichtige ich ein den Kirchenaustritt vereinheitlichendes und vereinfachendes Gesetz einzubringen, das mit dem Steuergesetz in innerem Zusammenhange steht¹⁰. Ich hoffe, daß ich beide Gesetzentwürfe Ihnen schon nächste Woche übermitteln kann, das heißt zur Kenntnissnahme, da dann erst die Referenten-Besprechungen eingeleitet werden.

II. Die Lage in der Evangelischen Kirche zwang mich zu Verhandlungen mit sämtlichen Landeskirchen-Regierungen, weil hier verschiedene Schritte nach vorwärts in Richtung auf eine Reichskirche getan werden könnten.

Ich habe das Rundschreiben der Vorläufigen Kirchenleitung (früher Niemöller¹¹, jetzt Müller¹² u[nd] G[enossen]) vom 27. September¹³ benutzt, um am 29. Oktober die Landesbischöfe Marahrens, Meiser, Wurm, Kühlewein¹⁴ zu mir zu laden und sie zu einer klaren Stellungnahme gegenüber den von der Vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche veranlaßten Bittgottesdiensten (die allerdings nicht stattgefunden haben) zu veranlassen. Nach 6stündiger Verhandlung ist es mir gelungen, die Abgabe der Erklärung zu erreichen, die in Anlage III b) beigefügt ist¹⁵.

Gleichzeitig habe ich den Bischöfen einen Vorschlag vorgelegt über eine Neuordnung in der Verwaltung der Kirche, wie er in der Anlage I beigefügt ist¹⁶.

Dieser Vorschlag beabsichtigt die kirchliche Verwaltung aufzuteilen in eine weltlich-juristische und eine geistlich-theologische. Sie schlägt vor, die geistlichen Angelegenheiten einer Synode zu überlassen, die von den Kirchenregierungen gemäß II Absatz 1 der Anlage I¹⁷ berufen werden sollte. Dadurch würde es möglich, die Staatsaufsicht auf die weltlichen Angelegenheiten zu beschränken, hier aber dann auch die ordnungsgemäße Verwendung der Gelder wie die disziplinäre Haltung der Pfarrer überwachen und sichern zu können. Außerdem kann so auf dem Wege über die Verwaltung die Reichskirche erreicht werden, was auf dem Wege über eine bekenntnismäßige Einigung nie möglich ist.

⁹ Diese Vorlage blieb der RKiM schuldig. In den Akten findet sich lediglich der vom StdF aufgestellte, dem RKiM am 18. 12. 1938 zugeleitete Ref.-Entw. eines „Gesetzes über die Erhebung von Beiträgen durch Religionsgesellschaften des öffentl. Rechts“; R 5101/23575, letztes Geheft. Es wurde abgewandelt 1939 für Österreich und den Sudetengau in Kraft gesetzt; s. Folgeband, Dokk. vom 9. 3., 30. 3. 1939 u. ö. Zum Rechtszustand und diversen Reformanläufen s. ARH II/2, Nr. 254; ARH III, Nrr. 30, 66, 76; ARH IV, Nr. 202. Vgl. generell HARTMANNSGRUBER Kirchensteuer, hier S. 468–470.

¹⁰ Ein „Gesetz betr. den Austritt aus den Religionsgesellschaften öffentl. Rechts“ unterbreitete der RKiM den beteiligten Ressorts im Entw. am 9. 1. 1939; R 3001/21903, Bl. 96–98. Das Vorhaben verlief jedoch im Sande, wie schon frühere und auch nachfolg. legislatorische Versuche dieser Art; s. ARH III, Nr. 144; ARH IV, Nr. 31. Die Rkei wurde mit ihm nie befaßt.

¹¹ Martin Niemöller (1892–1984): 1933 Gründer und Leiter des Pfarrernotbunds, evang. Pfarrer in Berlin-Dahlem, Juli 1937 Untersuchungshaft (ARH IV, Nr. 160 Anm. 10 und Anhang, FV 517*, 543*, 549*), 1938–45 Häftling in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau.

¹² Friedrich Müller (1889–1942), gen. Müller-Dahlem: evang. Pfarrer in Berlin-Dahlem, 1936 Vors. der Vorläufigen Kirchenleitung (VKL), 1939 Amtsenthebung, als Soldat gefallen.

¹³ Anordnung eines Bußgottesdienstes aus Anlaß drohender Kriegsgefahr während der Sudetenkrise, der am 30. 9. abgehalten werden sollte, nach dem erfolgreichen Abschluß der Münchner Konferenz aber unterblieb, in dessen Gebetsliturgie die Gestapo und der RKiM gleichwohl den Tatbestand des Defätismus und „volksverräterischer Hetze“ erfüllt sahen. Kerrl erfuhr davon erst am 26. 10., vier Wochen nach Beschlagnahme des Rundbriefs der VKL, sperrte ihren Mitgliedern sofort das Gehalt und lud die nachstehend genannten Landesbischöfe telegrafisch vor. Eingaben der VKL an die Rkei und Schriftwechsel s. R 43 II/169, Bl. 196–223.

¹⁴ Es handelte sich um die Landesbischöfe von Hannover, Bayern, Württemberg und Baden.

¹⁵ R 43 II/169a, Bl. 57; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 109 Anm. 18–19.

¹⁶ R 43 II/169a, Bl. 43–46. Aktenstücke zu den Verhandlungen über das sog. „Oktoberprogramm“ Kerrls (Trennung von geistl. und weltl. Angelegenheiten in den Kirchenverwaltungen) in: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nrr. 109/I–IV, 112, 115.

¹⁷ „Die geistlichen Angelegenheiten werden der freien und selbständigen innerkirchlichen Regelung durch eine Synode überlassen. Die Synode wird entsprechend Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung zur Einführung der Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche vom 11. Juli 1933 gebildet.“

Die Bischöfe und die ihnen angeschlossenen Landeskirchen haben mir darauf eine Erklärung vom 7. November – Anlage II a¹⁸ – überreicht, die ich mit dem in Anlage II b beigelegten Schreiben vom 21. November¹⁹ beantwortet habe.

Alle übrigen Kirchenregierungen haben Anlage I unterschrieben, ebenso ist die Unterschrift von Organisationen geleistet, die über 4000 Pfarrer hinter sich haben.

Trotzdem habe ich es für richtig gehalten, wie ich auf Seite 6 der Anlage II b mitteilte, auf eine Durchführung des Vorschlages durch Verordnung zu verzichten, und mich zunächst darauf zu beschränken, nur in jenen Landeskirchen, bei denen durch den Rücktritt der Ausschüsse eine Lücke in der Betreuung der geistlichen Angelegenheiten entstanden ist, eine Regelung im Sinne meines Vorschlages zu versuchen.

Es sind dies die Landeskirchen der altpreußischen Union, Schleswig-Holstein, Sachsen und Nassau-Hessen.

Ich habe zu diesem Zwecke auf Freitag, den 25. November, nachmittags 3 Uhr, eine Anzahl bekannter Persönlichkeiten geladen, mit denen ich darüber beraten will, wie diese Regelung am besten durchzuführen ist.

So wird es möglich, zunächst die ganze Regelung in der Praxis zu erproben, bevor sie endgültig durchgeführt wird.

In den Anlagen III und IV füge ich Ihnen ein weiteres Schreiben der Bischöfe Marahrens, Meiser, Wurm, Kühlewein²⁰ bei und meine Antwort darauf²¹.

III. Ich bin der festen Überzeugung, daß dieser hier von mir aufgezeigte Weg zu einer endgültigen Bereinigung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche führen kann. Ich halte diese Bereinigung aus innen- und außenpolitischen Gründen für bitter nötig und weiß, daß die katholische Kirche uns noch manche Nuß zu knakken aufgeben wird. Gegen sie kann aber der Kampf besser als von Staat und Partei von einer wieder wahrhaft protestierenden Evangelischen Kirche geführt werden. Der Weg zu einer solchen Kirche ist nicht leicht, er kann aber gangbar gemacht werden. Die Vorbedingung dazu wäre allerdings, daß der Führer den Weg genehmigt und dann mir Freiheit und Vollmacht gibt, alle Hindernisse zu beseitigen, die sich diesem Ziele entgegenstellen.

Ich würde mich freuen, lieber Parteigenosse hammers, wenn Ihnen diese Ausführungen ein Bild von meinen Auffassungen und Absichten zu der akuten Fage in der Kirchenpolitik vermittelt haben. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn Sie auch in die beigelegte Broschüre Professor Kittels „Religion als Geschichtsmacht“²² einen Blick werfen könnten. Hier wird das Bild der wirklichen Absichten Luthers entwickelt und bewiesen, daß eine Entwicklung der Evangelischen Kirche in Richtung auf Luthers nachweisbares wirkliches Wollen die Übereinstimmung mit dem Staate ohne weiteres herbeiführen müßte. (Vgl. besonders die Kapitel: Das Evangelium deutsch von Martin Luther Seite 29 ff. und 42 ff.)

Ich weiß, daß insbesondere das Kapitel „Unbekannte Kirche“ und insbesondere hier wieder Seite 66 ff. über den preußisch-deutschen Soldaten den Führer interessieren wird.

Ich werde mir erlauben, Sie auch über das Ergebnis meiner Beratungen am Freitag und über die Entschlüsse, zu denen ich daraufhin komme, zu unterrichten²³.

¹⁸ R 43 II/169a, Bl. 47–49.

¹⁹ Ebd. Bl. 50–55; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 109/III.

²⁰ Vom 18. 11. 1938; R 43 II/169a, Bl. 56 f.

²¹ Vom 21. 11. 1938; ebd. Bl. 58 f.; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 109/IV.

²² Helmuth KITTEL, Religion als Geschichtsmacht, Leipzig–Berlin 1938; nicht bei den Akten. Zum Inhalt vgl. DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 115 Anm. 3.

²³ Mit Schreiben vom 2. 12. 1938 übermittelte Kerrl Lammers eine in der Besprechung am 25. 11. vereinbarte „Bekanntmachung“ über die Einsetzung von Arbeitskreisen für Verfassungs- und Rechtsfragen, für geistl. Angelegenheiten und für „volkskirchliche Arbeit“ in der altpreuß. Union sowie den Landeskirchen von Sachsen, Nassau-Hessen und Schleswig-Holstein, welche er am 6. 12. zu verkünden beabsichtigte. (Die Arbeitskreise sollten eine Synode – o. Anm. 17 – ersetzen.) Noch ehe das Schreiben in den Geschäftsgang der Rkei gelangte, verständigte MDgt. Stahn am 4. 12. MD Kritzingen telefon., die Bekanntmachung werde

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Kerrl

6 Anlagen

1 Broschüre

„entweder ganz unterbleiben oder abgeändert werden“. Dahinter stand lt. Goebbels ein Stoppbefehl Hitlers, der die Kirchenfrage im Augenblick nicht anzufassen wünschte: „Erst muß die Judenfrage durchgepaukt werden.“ GOEBBELS, Tagebücher I 6, S. 206 f., 214 f. Ohnehin hielt Kritzinger vor einer etwaigen Veröffentlichung einen Führervortrag für angezeigt: „Die Bekanntmachung geht davon aus, daß die Kirche als öffentliche Körperschaft weiterhin – und zwar auf lange Sicht – mit dem Staat verbunden bleibt.“

Am 11. 12. 1938 notierte Lammers, Kerrl habe ihn vor wenigen Tagen aufgesucht und darüber orientiert, „daß der Stellvertreter des Führers ihm gegenüber hinsichtlich aller seiner beabsichtigten kirchenpolitischen Maßnahmen einen völlig ablehnenden Standpunkt eingenommen habe“. Es sei daher zwecklos, ihn um seine Stellungnahme zur „Bekanntmachung“ zu bitten. Im Jan. 1939, so Kerrl, wolle ihm Hitler einen Vortrag über die kirchenpolit. Lage gewähren, bis dahin „werde er keine irgendwie einschneidende Maßnahme treffen“. R 43 II/169a, Bl. 60–66; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 124. Der Kerrl in Aussicht gestellte FV fand nie statt. Die Tätigkeit der gleichwohl eingerichteten Arbeitskreise wurde im März 1939 ergebnislos eingestellt; S. R 5101/23706; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 134.

Zitierhinweis

Nr. 246 Reichsminister Kerrl an Reichsminister Lammers. 22. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d246>